Orchestra
governance • beheer • administratie

Privacy & cookieverklaring

De ondernemingen in de Orchestra groep, inclusief Orchestra B.V. en Orchestra Governance & Accounting B.V. en andere gelieerde ondernemingen (verder te noemen 'Orchestra, 'wij' of 'ons') bestaan op basis van vertrouwen, transparantie, en expertise. Orchestra gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met deze verklaring ('Privacy & cookieverklaring') geven wij u informatie over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij cookies hanteren.

1. Persoonsgegevens en cookies

1.1. Wat zijn Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn allerlei gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren ('Persoonsgegevens'). Als u diensten van ons wilt afnemen, uw administratie door ons wil laten beheren of uw gegevens wil verwerken in ons online office information system platform ('OFIS' of 'MyOrchestra'), dan vragen wij om allerlei informatie om die diensten te kunnen uitvoeren. Informatie als naam, adres en allerlei gegeven over uw financiële huishouding. Ook moeten wij uw Persoonsgegevens delen met door u geselecteerde derden (zoals uw bank of de Belastingdienst) om onze diensten uit te kunnen voeren.

Voor de verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het verzamelen, opslaan, gebruiken en bewerken van Persoonsgegevens wordt door de wet als 'Verwerken' gezien. Hieronder leest u hoe en wat wij kunnen en mogen verwerken.

1.2. Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, smartphone, tablet) worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze worden gebruikt om websites te laten werken, om de efficiëntie van een website te verbeteren, en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

2. Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke/Verwerker

Orchestra B.V. is de Verwerkingsverantwoordelijke voor Persoonsgegevens die wij zelfstandig verzamelen. Voor de Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een Overeenkomst met u of voor de organisatie waarvoor u werkt, is Orchestra de Verwerker. Orchestra is gevestigd aan de Mauritskade 25, 2514 HD te Den Haag. U kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0) 70 205 11 80 en per e-mail contact@orchestra-contact.com. Via MyOrchestra kunt u zelf uw Persoonsgegevens wijzigen, herzien, corrigeren en/of verwijderen. Neem contact met ons op als u de informatie niet zelf aan kunt passen, informatie wilt over uw Persoonsgegevens of om een klacht in te dienen via de bovengenoemde communicatiekanalen.

3. Toepassing Privacy & cookieverklaring

Deze Privacy & cookieverklaring is van toepassing voor alle personen van wie Orchestra Persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van onze medewerkers, partners, onderaannemers, inleenkrachten en sollicitanten van Orchestra *.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvan Orchestra de Persoonsgegevens verwerkt, zoals:

- Bezoekers van onze websites, zoals www.orchestrabeheer.nl, ofis.orchestrabeheer.nl, www.orchestra-privateoffice.com, www.orchestra-charityoffce.com en andere websites van de Orchestra groep (hierna verder te noemen een ' Orchestra Website')
- Potentiële klanten van Orchestra;
- Klanten van Orchestra;
- Ontvangers van eventuele marketingcommunicatie, nieuwsbrieven en/of andere commerciële communicatie van Orchestra;
- Personen die contact opnemen met Orchestra.

In sommige gevallen verwijzen wij in onze communicatie of Orchestra Website door naar applicaties of websites van derden. Wij selecteren deze derden zorgvuldig en op relevantie. Echter, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, applicaties en de communicatie hiervan. Ook hebben wij geen invloed op of verantwoordelijkheid voor het verwerken van Persoonsgegevens door deze derden. Deze Privacy & cookieverklaring is daarom niet van toepassing op websites, applicaties of communicatie van derden.

**Als wij met u een specifieke verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, dan vervangt deze overeenkomst deze Privacyverklaring.*

4. Gebruik van Persoonsgegevens en cookies

4.1. Waarvoor worden uw Persoonsgegevens gebruikt

Voor het uitvoeren van de overeenkomst
De overeenkomst waarin u ons de opdracht verstrekt tot het doen van uw financiële administratie- en/of het leveren van beheerdiensten door onze medewerkers en via MyOrchestra. Te weten uw contactgegevens, zakelijke en financiële gegevens. Welke gegevens dit zijn is afhankelijk van de situatie, uw vraag en/of de gegevens noodzakelijk zijn voor het beheer van uw zaken. Dit kan informatie zijn over effectendepotgegevens, gegevens over uw persoonlijke bezittingen, verzekeringsgegevens en testamentgegevens.

Wettelijke verplichtingen
Orchestra moet voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet Financieel Toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor de naleving hiervan zijn wij verplicht om kopieën van uw identiteitsbewijzen, gegevens over herkomst van uw vermogen en andere persoonlijke gegevens op te vragen. Deze dienen wij tevens te verifiëren en te bewaren in onze administratie/archieven.

Voor onze administratie
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor facturatie van de diensten die Orchestra aan u verleent.

Onderhoud van onze relaties
Hiervoor verwerken wij Persoonsgegevens als bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en social mediagegevens. Deze gebruiken wij o.a. voor het beantwoorden van uw vragen, klachten, uitnodigingen voor het bijwonen van seminars, het delen van mogelijk relevante informatie, trends, marktontwikkelingen en het aanbieden van commerciële aanbiedingen. Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons CRM-systeem (klant relatiebeheer systeem).

Beveiliging MyOrchestra/OFIS
Verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van onderzoek naar voorkoming van fraude, voor monitoring en onderzoek naar fraude en in het kader van mogelijke beveiligingsincidenten en voor het aanbieden van informatie over (updates ten aanzien van) onze technische of organisatorische maatregelen betreffende onze dienstverlening (als bijv. onze website of MyOrchestra).

Verbeteren van onze product- en dienstinformatie
Voor het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere Persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens.

4.2. Hoe gebruiken wij cookies

Op onze Orchestra Websites maken wij functionele cookies van Google Analytics. Wij gebruiken cookies om:

- de functionaliteit van onze Orchestra Websites te optimaliseren voor de bezoeker,
- het gebruik van de Orchestra Websites te analyseren en
- de Orchestra Website gebruiksvriendelijker te maken voor gebruikers.

Deze cookies op de Orchestra Websites verzamelen de volgende gegevens over het bezoek van de website:

Cookie	Doel	Data verzameld
stm_posted_watched	Thema functies	Herkenning versie webbrowser voor optimale weergave icon set.
_ga	Google Analytics (klikgedrag/analyse afgelopen jaren)	Klikgedrag, geo/demografische interesse, device (type) van de gebruiker
_gid	Google Analytics (real time update)	Realtime - Klikgedrag, geo/demografische interesse, device (type) van de gebruiker
wp-wpml	Voorkeur browsertaal / NL of ENG talig	Herkenning taal webbrowser
wordpress_test_cookie	Just a test..	Geen opslag. Enkel een test plugin om de werking van cookies te testen

Wanneer u een Orchestra Website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies.

5. Verwerkers

Voor het verwerken van uw Persoonsgegevens kunnen wij dienstverleners (Verwerkers) inschakelen die uitsluitend in ónze opdracht Persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een Verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke verplichtingen uit de AVG.

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS-oplossingen (Software as a Service) bieden, software ontwikkelen of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

6. Delen van Persoonsgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dit alleen als:

- Het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
- wij hiervoor een 'gerechtvaardigd belang' hebben waarvoor verstrekking van uw gegevens noodzakelijk is;
- het wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken; of
- u ons toestemming heeft gegeven.

Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken wij uw gegevens aan één of meerdere onderstaande partijen:

- Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
- Onze verwerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
- Uw adviseur of belangenbehartiger, uw werkgever en zijn adviseur, tussenpersonen voor bijvoorbeeld verzekeringen. Maar altijd afhankelijk van uw specifieke instructies.
- Publieke diensten zoals toezichthouders, politie, justitie en aan de Belastingdienst. Dit als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
- Uw (bewaar)banken en eventuele verzekeringsmaatschappij(-en).
- Deurwaarders, incassobureaus en/of notarissen.

7. Waar verwerken we uw gegevens

Uw gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie (EU).

8. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen, rekening houdend met de huidige stand van de technologie en de waargenomen risico's voor gegevens. Deze maatregelen worden afgewogen tegen de kosten van beveiligingsmaatregelen, de risico's, de aard van de diensten, de mate van controle en inzicht, en de waarschijnlijkheid van een risico. Ondanks onze inspanningen is het belangrijk op te merken dat geen enkele beveiligingsmaatregel volledige bescherming kan garanderen tegen alle mogelijke risico's.

Wij streven ernaar om beveiligingsmaatregelen te treffen die passend zijn voor het beoogde gebruik van onze producten en dienstverlening. Op verzoek bieden informatie over genomen beveiligingsmaatregelen en ondersteunen de klant om te beoordelen of de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen in overeenstemming zijn met de verwachte risico's en voldoende zijn om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. De klant dient rekening te houden met factoren zoals het type verwerking, de gegevenscategorieën en de potentiële impact op betrokkenen.

Hoewel wij ons inzetten om passende beveiligingsmaatregelen te implementeren en regelmatig te herzien, benadrukken wij dat beveiliging een voortdurend proces is en dat de beoordeling van geschikte beveiligingsmaatregelen afhankelijk is van diverse factoren, waaronder veranderende technologie en nieuwe risico's. Wij staan open voor transparantie en samenwerking met de klant om te zorgen voor een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens.

9. Veranderingen

Onze dienstverlening en ons OFIS-platform worden regelmatig ontwikkeld. Hierdoor kunnen er veranderingen plaatsvinden waardoor we anders omgaan met Persoonsgegevens. Echter altijd in overeenstemming met de AVG. Ook kan wet- en regelgeving wijzigen. In dat geval passen we onze Privacyverklaring aan. We nodigen u daarom uit het Privacyverklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.